Firmado digitalmente por
MAMANI PACOMPIA Hipolito FAU
20520711865 hard
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 14/10/2026

ANA
Autoridad Nacional del Agua

REPÚBLICA DEL PERÚ

CUT: 143243-2026

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0295-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 14 de octubre de 2026

VISTO:

El Informe Legal N° 0143-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 13.10.2026 con CUT 143243-2026, sobre rectificación de oficio, por error material advertido en la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 21.09.2026, que resolvió declarar improcedente la solicitud consignada como presentada por el señor **EDWIN CACERES CASTRO** identificado con DNI N° 43238870, sobre modificación de la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima del humedal Campo Verde, en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02.08.2023.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 201.1 del artículo 201 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece que *"Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión".*

SEGUNDO.- Que, según la doctrina nacional autorizada, se concluye que *[…] los errores materiales para poder ser rectificados por la Administración deben, en primer lugar, evidenciarse por sí solos sin necesidad de mayores razonamientos, manifestándose por su sola contemplación. En segundo lugar, el error debe ser tal que para su corrección solamente sea necesario un mero cotejo de datos que indefectiblemente se desprendan del expediente administrativo y que, por consiguiente, no requieran de mayor análisis. Asimismo, estos errores se caracterizan por ser de carácter intrascendente por dos razones: de un lado, no conllevan a la nulidad del acto administrativo en tanto no constituyen vicios de este y de otro, no afectan al sentido de la decisión o la esencia del acto administrativo mismo, […]*[1].

Firmado digitalmente por HUARANCCA VILLASANTE Edwar Alan FAU 20520711865 hard
Motivo: V°B
Fecha: 14/10/2026

[1] MORON URBNINA, Juan Carlos. *"Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General" Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS)* p. 150. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : C6EFDA80

TERCERO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 21.09.2026, se resolvió declarar improcedente la solicitud consignada como presentada por el señor Edwin Cáceres Castro identificado con DNI N° 43238870, sobre modificación de la delimitación de la faja marginal mediante huella máxima del humedal Campo Verde, en el centro poblado El Triunfo, distrito de Las Piedras, provincia de Tambopata, departamento de Madre de Dios, aprobada mediante la Resolución Directoral N° 0184-2023-ANA-AAA.MDD de fecha 02.08.2023*,* por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

CUARTO.- Que, mediante escrito de apersonamiento y variación de domicilio procesal presentado el 28.09.2026, el señor LEHNERR RINO AÑAÑOS CARDENAS, identificado con DNI N° 42808968, en calidad de presidente de la ASOCIACIÓN UPIS ISLA DE BRISAS, se apersonó al procedimiento administrativo seguido en el expediente CUT N° 143243-2026, designó abogada patrocinante, varió el domicilio procesal y autorizó expresamente que las notificaciones se efectúen al correo electrónico señalado en dicho escrito; asimismo, adjuntó, entre otros documentos, la documentación destinada a acreditar su condición de presidente de la referida Asociación.

QUINTO.- Que, de la Partida Registral N° 11178257, Asiento A00003, del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral Madre de Dios, se advierte que mediante Asamblea General Extraordinaria de fecha 12.08.2026 se acordó, entre otros, remover del cargo de presidente del Consejo Directivo al señor EDWIN CACERES CASTRO, identificado con DNI N° 43238870, y reestructurar el Consejo Directivo de la ASOCIACIÓN UPIS LA ISLA DE BRISAS, quedando como presidente el señor LEHNERR RINO AÑAÑOS CARDENAS, identificado con DNI N° 42808968, hasta el 20.04.2028; acto inscrito en los Registros Públicos el 21.09.2026;

SEXTO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0143-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 13.10.2026, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó: i) que, de la revisión integral de los actuados que obran en el expediente administrativo, así como de la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD, se advierte un error material en la identificación del administrado, reproducido en el Visto y en los artículos 1 y 3 de la parte resolutiva de la referida resolución, al haberse consignado al señor EDWIN CACERES CASTRO como solicitante a título personal, cuando correspondía consignar como administrada a la **ASOCIACIÓN UPIS LA ISLA DE BRISAS**; ii) asimismo, conforme a la documentación registral presentada, el señor EDWIN CACERES CASTRO fue removido del cargo de presidente de la referida Asociación mediante acuerdo de Asamblea General Extraordinaria de fecha 12.08.2026, habiéndose reestructurado el Consejo Directivo y designado como presidente al señor LEHNERR RINO AÑAÑOS CARDENAS, acto inscrito en los Registros Públicos el 21.09.2026; iii) considerando que la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD, de fecha 21.09.2026, aún no ha sido notificada, corresponde que su notificación, conjuntamente con la resolución que dispone su rectificación, se efectúe a la ASOCIACIÓN UPIS LA ISLA DE BRISAS a través de su representante legal vigente, en el domicilio procesal y/o correo electrónico señalado en el escrito de apersonamiento presentado el 28.09.2026, a efectos de garantizar la debida notificación del acto administrativo; por tanto, considerando que la corrección del error material antes referido no altera lo sustancial del contenido ni el sentido de la decisión adoptada mediante la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD, corresponde efectuar su rectificación;

SÉPTIMO.- Que, de conformidad con lo establecido en el numeral 201.1 del artículo 201 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : C6EFDA80

ARTÍCULO 1.- RECTIFICAR, con efecto retroactivo, el error material advertido en la identificación del administrado, contenido en el Visto y en los artículos 1 y 3 de la parte resolutiva de la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 21.09.2026, debiendo entenderse que la administrada y solicitante del procedimiento administrativo es la **ASOCIACIÓN UPIS LA ISLA DE BRISAS**, y no el señor **EDWIN CACERES CASTRO** a título personal, manteniéndose subsistentes los demás extremos de la citada resolución.

ARTÍCULO 2.- MANTENER vigente la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 21.09.2026, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 3.- NOTIFICAR la Resolución Directoral N° 0268-2026-ANA-AAA.MDD de fecha 21.09.2026, conjuntamente con la presente resolución, a la **ASOCIACIÓN UPIS LA ISLA DE BRISAS**, a través de su representante legal vigente, el señor **LEHNERR RINO AÑAÑOS CARDENAS**, identificado con DNI N° 42808968, en el domicilio procesal y correo electrónico autorizados mediante el escrito de apersonamiento y variación de domicilio procesal presentado el 28.09.2026; poner en conocimiento de la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA
DIRECTOR (E)
AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

HMP/eahv

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: https://sisged.ana.gob.pe/consultas e ingresando la siguiente clave : C6EFDA80